

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2221/2530

นาย สวง แก้วภราดัย
กระทรวงการคลัง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 30

โจทก์เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2487 และลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2500 รวมเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ 13 ปี 7 เดือน 17 วัน ต่อมาโจทก์เข้ารับราชการอีกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2504 แล้วลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2526 รวมเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ ครั้งหลัง 26 ปี 10 เดือน 3 วัน ดังนี้ เมื่อกรณีของโจทก์ปรากฏว่าโจทก์ลาออกจากราชการครั้งก่อนโดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จ จึงถือได้ว่าโจทก์ออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือบำนาญตามมาตรา 30(3) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฯ แล้ว โจทก์จึงจะนำเวลาราชการตอนก่อนมารวมกับเวลาราชการ ครั้งหลังเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญหาได้ไม่เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฯ มาตรา 30.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เริ่มรับราชการเป็นข้าราชการสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2487 และลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2500 รวมเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ 13 ปี 7 เดือน 17 วัน

การลาออกครั้งนี้โจทก์มีสิทธิได้รับบำเหน็จตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ฯ มาตรา 17 ต่อมาโจทก์เข้ารับราชการในกรมอัยการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2504 แล้วลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2526 รวมเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครั้งหลัง 26 ปี 10 เดือน 3 วัน ขณะออกจากราชการโจทก์ได้รับเงินเดือน เดือนละ 15,575 บาท โจทก์ได้ขอรับบำนาญต่อกรมอัยการโดยระบุว่าเวลาราชการ รวม 40 ปี 5 เดือน 20 วัน เมื่อคำนวณบำนาญแล้วโจทก์จะได้รับบำนาญเดือนละ 12,460 บาท ต่อมาจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายบำนาญเหตุนับราชการนานให้ โจทก์เป็นเงินเดือนละ 8,410.50 บาท โดยจำเลยทั้งสองเห็นว่าโจทก์มีเวลารับราชการ สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญรวมทั้งสิ้น 26 ปี 10 เดือนเศษ บัดเป็น 27 ปี เป็นเหตุ ให้โจทก์ได้รับบำนาญน้อยกว่าสิทธิที่โจทก์จะได้รับตามกฎหมายเป็นเงินเดือนละ 4,049.50 บาท ต่อมาโจทก์ได้เข้ารับราชการในกรมอัยการอีกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 จึงบอกเลิกรับบำนาญตั้งแต่วันดังกล่าว ในช่วงเวลาที่โจทก์ลาออกเป็นเวลา 3 เดือน 8 วัน โจทก์ได้รับบำนาญน้อยไป 13,193.50 บาท ขอให้ศาลพิพากษาแสดงว่า โจทก์มีสิทธินับเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2487 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2500 ครั้งแรกมารวมกับเวลาราชการครั้งหลังตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2504 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2526 ได้ และบังคับจำเลยทั้งสองดำเนินการและสั่งการเรื่องราวขอรับ บำนาญของโจทก์ว่ามีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญรวมทั้งสิ้น 40 ปี 5 เดือนเศษ ให้จำเลยส่งจ่ายบำนาญเพิ่มให้โจทก์อีกเดือนละ 4,049.50 บาท รวมเวลา 3 เดือน 8 วัน เป็นเงิน 13,193.50 บาท

จำเลยให้การว่า โจทก์มีเวลารับราชการ 2 ตอน สำหรับเวลาราชการตอนแรก นั้นขณะโจทก์ลาออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ฯ มาตรา 17 ต่อมาโจทก์เข้ารับราชการใหม่แล้วลาออกอีกตอนหนึ่งมีเวลา สำหรับคำนวณในตอนหลัง 26 ปี 10 เดือน 3 วัน โจทก์ได้ยื่นเรื่องราวขอรับบำนาญ โดยนับเวลาราชการทั้งสองตอนเข้าด้วยกันเป็น 40 ปี 5 เดือน 20 วัน จำเลยส่งจ่าย

บำนาญเหตุรับราชการนานแก่โจทก์ โดยนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญ
บำนาญรวมทั้งสิ้น 26 ปี 10 เดือนเศษ บัดขึ้นเป็น 27 ปี เป็นการขอด้วยกฎหมาย
แล้ว เนื่องจากโจทก์ไม่มีสิทธินับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญโดยนำ
เวลาราชการตอนแรกมานับรวมกับเวลาราชการตอนหลัง เพราะต้องห้ามตามพระ
ราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ ฯ มาตรา 30 ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ลาออกจากราชการตอนแรกโดยมีสิทธิได้รับ
บำนาญตามพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ ฯ มาตรา 30 (3) จึง
นำเวลาราชการตอนแรกมารวมกับเวลาราชการตอนหลังของโจทก์ไม่ได้เพราะต้อง
ห้ามตามมาตรา 30 จำเลยทั้งสองจึงจ่ายบำนาญให้โจทก์ขอด้วยกฎหมายแล้ว
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การที่จำเลยไม่นำเวลาราชการตอนแรกมานับรวมเวลา
ราชการตอนหลังของโจทก์เพื่อคำนวณบำนาญเป็นการไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองนับเวลาราชการของโจทก์ทั้งสองตอน
สำหรับคำนวณบำนาญให้แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองจ่ายบำนาญเพิ่มแก่
โจทก์เดือนละ 4,049.50 บาท รวมเวลา 3 เดือน 8 วัน เป็นเงิน 13,193.50 บาท

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2487 โจทก์เริ่มรับราชการ.....และได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม
2500 รวมเวลาราชการ 13 ปี 7 เดือน กับมีเวลาราชการทวิคูณอีก 17 วัน รวมเวลา
ราชการตอนก่อน 13 ปี 7 เดือน 17 วัน ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2504 โจทก์เข้ารับ

ราชการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยแล้วลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2526 มีเวลาราชการที่รับราชการครั้งแรก 21 ปี 5 เดือน 21 วัน กับมีเวลาราชการทวิคูณอีก 5 ปี 4 เดือน 12 วัน รวมเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครั้งแรก 26 ปี 10 เดือน 3 วัน มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของจำเลยว่าจะนำเวลาราชการตอนก่อนของโจทก์จำนวน 13 ปี 7 เดือน 17 วันมารวมกับเวลาราชการครั้งแรกเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญได้หรือไม่.....ศาลฎีกาเห็นว่า จากบทบัญญัติตามมาตราต่าง ๆ เห็นได้ว่าคำว่า ออกจากราชการในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หมายถึงการที่ข้าราชการพ้นจากราชการนั่นเอง ซึ่งย่อมหมายความว่าความรวมถึงการพ้นจากราชการเพราะลาออกด้วยกรณีของโจทก์ปรากฏจากคำฟ้องของโจทก์ว่า โจทก์ลาออกจากราชการครั้งแรกโดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จ จึงถือได้ว่าโจทก์ออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือบำนาญตามมาตรา 30 (3) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แล้ว ดังนั้น เมื่อโจทก์เข้ารับราชการใหม่ จึงต้องคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะการรับราชการครั้งแรกเท่านั้น จะนำเวลาราชการตอนก่อนมารวมกับเวลาราชการครั้งแรกหาได้ไม่ เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 30 จำเลยทั้งสองคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญเฉพาะการรับราชการครั้งแรกให้โจทก์ชอบแล้ว

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ